

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת טלי גוטליב

3433/25/פ

הצעת חוק בתי המשפט (תיקון – הקלטה בבית משפט לענייני משפחה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 68 בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984¹, בסעיף 68, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) על אף האמור בסעיף קטן (א), בדיון המתקיים בבית המשפט לענייני משפחה יתאפשר לבעלי הדין להקליט את הדיון ללא צורך באישור בית המשפט, ובלבד ששימוש בהקלטה ייעשה באישור בית המשפט ורק לשם הגשת תלונה למשטרת ישראל או לנציבות תלונות הציבור על שופטים כהגדרתה בחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב–2002²."

דברי הסבר

נחיצות קיום דיון בבית המשפט לענייני משפחה בדלתיים סגורות מובן וברור בשים לב לסוגיות המורכבות והאישיות העולות במסגרתו. עם זאת, המציאות מלמדת כי בבית המשפט לענייני משפחה לא פעם מתרחשים דברים כואבים ומשפילים אשר אינם מקבלים שיקוף בפרוטוקול. ההשלכות של אותן מילים, אמירות ועלבונות של השופט ונציגי רווחה הן בעלות השלכות אדירות על הזכות להורות וכן על זכויות קנייניות. כיום, בעל דיון צריך לבקש מבית המשפט כי הדיון יוקלט. אמנם, בית המשפט יאפשר זאת אלא אם מצא שאין לעשות כן מטעמים מיוחדים, אך האישור אינו אוטומטי. לכן, מוצע לאפשר לבעלי הדין להקליט את הדיון בבית משפט לענייני משפחה ללא צורך באישור בית המשפט. עם זאת, נוכח המורכבות שעלולה להתעורר בעקבות הקלטת הדיון ללא צורך באישור בית המשפט, השימוש בהקלטה ייעשה אך ורק באישור בית המשפט ורק לשם הגשת תלונה למשטרת ישראל או לנציבות תלונות הציבור על שופטים. כך, התיקון המוצע ישמור על פרטיות הצדדים ולא יתאפשר שימוש בהקלטה בכל סיבה אחרת. לפיכך, לאור ריבוי סיפורים כואבים על המתרחש בדלתיים סגורות, מוצע לאפשר הקלטה כמפורט בהצעת החוק.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

² ס"ח התשס"ב, עמ' 590.

ט"ז בסיוון התשפ"ג (05.06.2023)